

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2070/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์

นายถาวร โปร่งใจ

จำเลย

นายถาวร โปร่งใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 334 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1
ปี 6 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 37,36)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
120,000 บาท (อันดับ 21)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ได้ความเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นโรคจิต แพทย์เคยรับตัวรักษาไว้ใน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรณีมีเหตุอันสมควรอนุญาตให้ประกันตีราคาหนึ่ง

เสนอสงหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ได้ความเบื้องต้นว่าจำเลยเป็นโรคจิต แพทย์เคยรับตัวรักษาไว้ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรณีมีเหตุอันสมควรอนุญาตให้ประกันดีราคาหนึ่ง
เสนอสงหมื่นบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>